

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

§ 1

Definicje

Ogólne Warunki Najmu (dalej „OWN”) - niniejszy dokument stanowiący o warunkach najmu produktów oraz usług oferowanych przez Wynajmującego, z którego postanowieniami zobowiązany jest zapoznać się każdy Najemca i który stanowi integralną część Umowy Usługi, bez względu na fakt, czy Umowa Usługi została zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony. Zawarcie przez Najemcę Umowy Usługi, oznacza jednocześnie akceptację przez Najemcę OWN, które wiąże Najemcę od dnia zawarcia Umowy Usługi.

Umowa Usługi – umowa w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy Kodeks cywilny (art. 659 i nast.) zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, na warunkach i zasadach w niej określonych, której integralną część stanowią OWN.

Protokół Wykonania Usługi – Pisemny dokument sporządzony i podpisywany przez Wynajmującego i Najemcę, który potwierdza przekazanie, zwrot Przedmiotu Najmu lub wykonanie usługi za pomocą Przedmiotu Najmu.

Wynajmujący – firma Toolsmart Sp. z o.o., ul. Kłobucka 6B/103, 02-699 Warszawa, NIP: 9512598092

Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wynajmującym Umowę Usługi.

Przedmiot Najmu – przedmiot, którego dotyczy zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą Umowa Najmu.

Operator – osoba będąca przedstawicielem Wynajmującego obsługująca, na zlecenie Najemcy, Przedmiot Najmu.

§ 2

Najem urządzenia z operatorem

1. Operator realizuje zadania zlecone przez Najemcę, ograniczając się do obsługi urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami użytkownika oraz zasadami BHP. Przy wykonywaniu pracy kieruje się swoim doświadczeniem, priorytetowo traktując bezpieczeństwo osób i mienia. Operator ma prawo odmówić wykonania pracy, jeśli uzna, że istnieje ryzyko dla bezpieczeństwa oraz ryzyko uszkodzenia maszyny.
2. Operator nie podejmuje działań wykraczających poza standardową obsługę maszyny ani prac, które wymagają dodatkowych zezwoleń lub kwalifikacji.
3. Potwierdzeniem wykonania usługi jest potwierdzony przez Najemcę, a w przypadku jego braku przez Operatora, Protokół Wykonania Usługi określający początek rozpoczęcia Usługi w podziale na godziny lub doby.
4. W przypadku braku podpisu Najemcy, protokół wykonania usługi podpisany przez Operatora uznaje się za wiążący i stanowiący podstawę do rozliczenia usługi.

5. Czas pracy Operatora obejmuje również czas przestoju, który nie wynika z winy Wynajmującego.
6. Przedmiot Najmu pozostaje własnością Wynajmującego przez cały okres trwania najmu i usługi.
7. W przypadku gdy czas świadczenia usługi ulega przedłużeniu i Przedmiot Najmu pozostaje na terenie Najemcy po zakończeniu pracy Operatora, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu w okresie, w którym znajduje się on na terenie dedykowanym do przechowywania. Dotyczy to m. in:
 - a. Wszelkie szkody, straty, kradzieże, zniszczenia lub inne uszkodzenia Przedmiotu Najmu, niezależnie od przyczyny ich powstania.
 - b. Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zabezpieczenia sprzętu, w tym zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania oraz ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych.
 - c. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości (wartość odtworzeniowa), określonej w Umowie Usługi lub Protokole Wykonania Usługi, które Najemca akceptuje. Najemca ma obowiązek uiszczenia ustalonego w Umowie Najmu czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania.
8. Wynajmujący zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Najemcę lub Operatora potrzeby serwisu Przedmiotu Najmu, pod warunkiem dokonania zgłoszenia w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Wynajmującego.
9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne lub niematerialne wyrządzone przez Przedmiot Najmu lub inne maszyny budowlane w trakcie dostawy lub realizacji usług operatorskich na rzecz Najemcy, w tym, lecz nie wyłącznie, za szkody spowodowane:
 - a) Przypadkowym wyciekami płynów eksploatacyjnych (np. oleju hydraulicznego, paliwa) na powierzchnie należące do klienta lub osoby trzeciej.
 - b) Uszkodzeniem infrastruktury, terenu bądź innego mienia w wyniku standardowej pracy maszyny lub jej nieprzewidzianych awarii.
 - c) Zachowaniem operatora, o ile działań zgodnie z zasadami technicznymi i standardami użytkowania maszyny.
10. Najemca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn, w tym zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla maszyn oraz poinformowania Wynajmującego o wszelkich szczególnych wymaganiach dotyczących miejsca realizacji usługi lub dostawy Przedmiotu Najmu.
11. Osoby przebywające w przestrzeni roboczej Operatora zobowiązane są do przestrzegania poleceń wydawanych przez operatora pod rygorem natychmiastowego przerwania pracy. Zobowiązane są również do stosowania wymaganej odzieży zabezpieczającej (kask, szelki, kamizelka odblaskowa, inne)
12. Najemca oświadcza, iż jest uprawniony do odbioru faktur, o nadanym numerze NIP oraz jednocześnie upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

Toolsmart Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 6B/103, 02-699 Warszawa
NIP 9512598092, Regon 528847124
KRS 0001109942

[Podpis]

Czytelny podpis Najemcy

Czytelny podpis Wynajmującego